

제429회 국회 과학기술정보방송통신위원회회의록
(정기회) (정보통신방송법안심사소위원회)

제 5 호

국 회 사 무 처

일 시 2025년12월8일(월)

장 소 과학기술정보방송통신위원회소회의실

의사일정

1. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김장겸 의원 대표발의)(의안번호 2200352)
2. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김미애 의원 대표발의)(의안번호 2203370)
3. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(양부남 의원 대표발의)(의안번호 2209332)
4. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2210630)
5. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(전용기 의원 대표발의)(의안번호 2212004)
6. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(한정에 의원 대표발의)(의안번호 2212378)
7. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김우영 의원 대표발의)(의안번호 2212388)
8. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(정일영 의원 대표발의)(의안번호 2212605)
9. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2212818)
10. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(한민수 의원 대표발의)(의안번호 2212936)
11. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의)(의안번호 2213684)
12. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(윤준병 의원 대표발의)(의안번호 2213698)
13. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이해민 의원 대표발의)(의안번호 2214522)
14. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조승환 의원 대표발의)(의안번호 2202372)

15. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(신동욱 의원 대표발의)
(의안번호 2202403)
16. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)
(의안번호 2202475)
17. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이정현 의원 대표발의)
(의안번호 2202842)
18. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(최기상 의원 대표발의)
(의안번호 2203389)
19. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(전현희 의원 대표발의)
(의안번호 2204560)
20. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조국 의원 대표발의)(의안
번호 2204819)
21. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김문수 의원 대표발의)
(의안번호 2208271)
22. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김예지 의원 대표발의)
(의안번호 2208838)
23. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(고동진 의원 대표발의)
(의안번호 2209282)
24. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이종배 의원 대표발의)
(의안번호 2209704)
25. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(박주민 의원 대표발의)
(의안번호 2212814)
26. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이주희 의원 대표발의)
(의안번호 2214169)
27. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이용우 의원 대표발의)
(의안번호 2214576)
28. 본인의 신상을 숨긴 채 타인을 공격하여 죽음에 이르게 한 유튜버의 행위에 대해 국회
차원의 강력한 제재 요청에 관한 청원(유미숙 외 51,408인 국민동의로 제출)(청원번호
2200029)

상정된 안건

1. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김장겸 의원 대표발의)(의안
번호 2200352) 4
2. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김미애 의원 대표발의)(의안
번호 2203370) 4
3. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(양부남 의원 대표발의)(의안
번호 2209332) 4
4. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안
번호 2210630) 4

5. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(전용기 의원 대표발의)(의안번호 2212004)	4
6. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2212378)	4
7. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김우영 의원 대표발의)(의안번호 2212388)	4
8. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(정일영 의원 대표발의)(의안번호 2212605)	4
9. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2212818)	5
10. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(한민수 의원 대표발의)(의안번호 2212936)	5
11. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의)(의안번호 2213684)	5
12. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(윤준병 의원 대표발의)(의안번호 2213698)	5
13. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이해민 의원 대표발의)(의안번호 2214522)	5
14. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조승환 의원 대표발의)(의안번호 2202372)	5
15. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(신동욱 의원 대표발의)(의안번호 2202403)	5
16. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2202475)	5
17. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이정현 의원 대표발의)(의안번호 2202842)	5
18. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(최기상 의원 대표발의)(의안번호 2203389)	5
19. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(전현희 의원 대표발의)(의안번호 2204560)	5
20. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조국 의원 대표발의)(의안번호 2204819)	5
21. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김문수 의원 대표발의)(의안번호 2208271)	5
22. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김예지 의원 대표발의)(의안번호 2208838)	5
23. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(고동진 의원 대표발의)(의안번호 2209282)	5

24. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이종배 의원 대표발의) (의안번호 2209704)	5
25. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(박주민 의원 대표발의) (의안번호 2212814)	5
26. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이주희 의원 대표발의) (의안번호 2214169)	5
27. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이용우 의원 대표발의) (의안번호 2214576)	5
28. 본인의 신상을 숨긴 채 타인을 공격하여 죽음에 이르게 한 유튜브의 행위에 대해 국회 차원의 강력한 제재 요청에 관한 청원(유미숙 외 51,408인 국민동의로 제출)(청원번호 2200029)	6

(17시11분 개의)

○소위원장 김현 의석을 정돈하여 주시기 바랍니다.

성원이 되었으므로 제429회국회(정기회) 제5차 정보통신방송법안심사소위원회를 개회
하겠습니다.

오늘 회의는 소위에 회부된 27건의 법률안과 1건의 청원을 심사하도록 하겠습니다.

법안 심사를 위해서 방미통위 사무처장전담직무대리 등 관계자들이 참석하셨습니다.
배석한 관계 공무원께서는 답변하는 경우 위원장의 허가를 얻고 직책과 성명을 말씀해
주시기 바랍니다.

회의 진행은 소위 자료를 중심으로 먼저 수석전문위원과 정부 측 의견을 들은 후 법안
별로 의결하도록 하겠습니다.

위원님께서 발언 시에는 발언권을 얻으신 다음에 앞에 있는 마이크의 발언 버튼을
눌러서 마이크를 켜 다음 발언해 주시기 바랍니다.

1. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김장겸 의원 대표발의)
(의안번호 2200352)
2. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김미애 의원 대표발의)
(의안번호 2203370)
3. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(양부남 의원 대표발의)
(의안번호 2209332)
4. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)
(의안번호 2210630)
5. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(전용기 의원 대표발의)
(의안번호 2212004)
6. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)
(의안번호 2212378)
7. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김우영 의원 대표발의)
(의안번호 2212388)
8. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(정일영 의원 대표발의)

- (의안번호 2212605)
9. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)
(의안번호 2212818)
10. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(한민수 의원 대표발의)
(의안번호 2212936)
11. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의)
(의안번호 2213684)
12. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(윤준병 의원 대표발의)
(의안번호 2213698)
13. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이해민 의원 대표발의)
(의안번호 2214522)
14. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조승환 의원 대표발의)
(의안번호 2202372)
15. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(신동욱 의원 대표발의)
(의안번호 2202403)
16. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)
(의안번호 2202475)
17. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이정현 의원 대표발의)
(의안번호 2202842)
18. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(최기상 의원 대표발의)
(의안번호 2203389)
19. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(전현희 의원 대표발의)
(의안번호 2204560)
20. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조국 의원 대표발의)
(의안번호 2204819)
21. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김문수 의원 대표발의)
(의안번호 2208271)
22. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김예지 의원 대표발의)
(의안번호 2208838)
23. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(고동진 의원 대표발의)
(의안번호 2209282)
24. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이종배 의원 대표발의)
(의안번호 2209704)
25. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(박주민 의원 대표발의)
(의안번호 2212814)
26. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이주희 의원 대표발의)
(의안번호 2214169)
27. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이용우 의원 대표발의)
(의안번호 2214576)

28. 본인의 신상을 숨긴 채 타인을 공격하여 죽음에 이르게 한 유튜버의 행위에 대해 국회 차원의 강력한 제재 요청에 관한 청원(유미숙 외 51,408인 국민동의로 제출)(청원번호 2200029)

(17시13분)

○소위원장 김현 의사일정 제1항 김장겸 의원이 대표발의한 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안부터 의사일정 제28항 본인의 신상을 숨긴 채 타인을 공격하여 죽음에 이르게 한 유튜버의 행위에 대해 국회 차원의 강력한 제재 요청에 관한 청원까지, 이상 27건의 법률안과 1건의 청원을 일괄하여 상정하겠습니다.

소위의 언론 공개는 여기까지 하겠으니 언론인들의 협조를 부탁드립니다.

먼저 의사일정 제1항부터 제13항까지에 대해 수석전문위원께서 보고해 주시기 바랍니다.

○최형두 위원 잠깐만 의사진행발언 있습니다.

○소위원장 김현 마이크 켜시고 얘기하시지요.

○최형두 위원 지난 금요일 날 급작스럽게 여당 간사의 연락이 와서, 이게 아마 내일 전체 위원회에서 의결하시려고 지금 이렇게 서두르는 거지요?

○소위원장 김현 그것은 봐야지요. 오늘 논의가 진행되는 것에 따라서 정해지겠지요. 말씀하세요.

○최형두 위원 그래서 지금 여러 언론단체, 진보적 시민단체도 걱정하고 있고 이 문제를 이렇게 서두를 일인가에 대한 의구심이 많습니다. 그래서 이 문제가, 지금 5시인데…… 제가 사실 오늘 같은 경우는 우리가 하루종일 의총이 있어서 어렵다 그랬더니 5시로 했는데, 지금 올라온 안건 수라든가 오늘 이걸 하나하나 보다 보면 저녁 내내 해야 될 것 같은데 내일 아침 회의를 위해서 이렇게 서둘러서 할 일이 아니지 않나 생각이 듭니다.

그래서 생각건대 회의를 시간을 두고, 이 문제는 여러 시민단체도 또 언론단체도 걱정하는 바가 있기 때문에 좀 숙의하는 게 좋지 않을까 싶습니다. 오늘 서두를 일이 아닌 것 같습니다.

○소위원장 김현 충분히 의논드렸고요. 회의가 진행됐던 배경에 대해서는 알고 계시니까 보고 받으시지요.

보고해 주시기 바랍니다.

○김장겸 위원 의사진행……

○소위원장 김현 의사진행발언입니까?

○김장겸 위원 예. 내가 법안을 아까 잠깐 보니까 최민희 의원안에 보면 국내대리인 문제 이런 게 있던데…… 제가 그 법안을 내고 그때 통상 문제 때문에 소위에 회부 안 한다고 그랬는데, 같이 병합심사하는 게 맞는 것 같은데 어떻게 보세요? 지금 제가 말한 그 안은 제1번 김장겸 의원안하고 다른 겁니다. 해외 플랫폼들의 국내대리인 문제, 그게 지금 최민희 의원안에 보면 있어요. 그 내용을 보면 있어요.

○소위원장 김현 그런 경우는 병합해서 계속 심사하는 걸로 하겠습니다.

○이상휘 위원 저도 한말씀하고……

○소위원장 김현 이상휘 위원님.

○**이상휘 위원** 법이라는 것이 우리가 굉장히 심사숙고해야 되는데, 더군다나 민주당이 여당이 됐는데 너무 서두르는 게 아닌가 이렇게 생각이 듭니다. 더군다나 이게 무슨 호떡집에 호떡 굽는 것도 아니고, 저는 개인적으로 금요일 날 저녁에 통보를 받고 왔는데 이게 이렇게 급하게 처리해야 될 법안인지 저는 사실 걱정이 됩니다.

이게 헌법상 표현의 자유를 침해할 수 있는 중대한 법안이고 이 법안이 통과됨에 따라서 사회적으로 또 문화적으로 언론 시장에 상당히 영향을 줄 수 있는데 이런 속의 자체가 제대로 이루어지지 않은 상태에서 한다는 것은 저는 문제가 있다 이렇게 생각이 됩니다.

지금 비상식적인 법안들이 이것뿐만 아니라 내란전담재판부, 대법관 증원법부터 시작해서 말도 되지 않는 그런 비상식적인 법안들이 올라오는 과정에서 우리 과방위 법안소위에서는 이런 부분들을 자정적으로 걸러내고 또는 사회적·문화적 균형을 해서 이걸 객관적으로 만들 수 있는 그런 막중한 소임이 있음에도 불구하고 이런 법들을 이렇게 빨리 다급하게 처리하는 것처럼 한다는 것은 저는 무리가 있다라는 생각이고, 일단 일정 자체도—이런 부분들은 우리 간사님께서 이야기했습니다마는—좀 더 숙의를 두고 여유를 가지고 이야기했으면 좋겠다는 말씀을 드립니다.

○**소위원장 김현** 한민수 위원님 말씀해 주시기 바랍니다.

○**한민수 위원** 한민수입니다.

기습적으로 논의가 됐다 이런 말씀들을 야당 위원님들이 하시는데 사실 그렇지 않다는 건 여기 계시는 우리 소위 위원님들 그리고 많은, 저는 대부분의 국회의원들이 동의한다고 봅니다.

지난해 다 기억하실 거예요, 딱 1년 전으로 가면. 그 위헌적 불법계엄에 대해서는 다들 동의하시는 것 아닙니까? 그것까지 부인 못 하시잖아요. 그 직후에 정말 우리 사회의 독극물 같은—뭐라고 할까요—가짜 허위정보들이 얼마나 난립했습니까?

대표적인 걸 하나만 거론하겠습니다. 중국인 간첩이 오키나와에 잡혀가 있다. 우리 대한민국이 외국에 어떻게 보였겠습니까? 미군이 부인하는 사태까지 벌어지고. 그런 독극물들이 우리 사회에 퍼져 있었습니다. 지금도 한번 들어가 보십시오. 가짜 허위정보가 활개를 치고 있습니다. 그냥 놔둬야 됩니까?

그리고 정보통신망법 논의가 어제오늘의 문제는 아니잖아요. 오랫동안 숙의가 됐고 민주당 같은 경우는 언론개혁특위가 만들어진 지가 벌써 넉 달이 넘어가고 있습니다. 그 안에서 각계의 전문가들 공청회, 여러 가지 논의를 많이 거쳤습니다. 그러면서 성안이 돼서 이제 본격적으로 논의하는 단계까지 왔습니다. 많은 의원님들이 고민해서 법안을 냈고……

여러 가지 하실 말씀들이 있으면 소위 논의 과정에서 충분히 개선하시되 이 법안의 필요성, 우리 국민들이 원하는, 정말 이제는 가짜 허위정보, 조작정보 근절할 때가 됐다 이런 생각을 합니다.

○**소위원장 김현** 수석전문위원님, 보고해 주시기 바랍니다.

○**수석전문위원 이복우** 수석전문위원입니다.

허위조작정보 관련 법안심사소위 심사자료를 보시겠습니다.

1페이지 생략하겠습니다.

2페이지 보시면, 주요 내용과 검토보고 요지가 들어 있는데요. 주요 내용은 크게 프린트돼 있는 별지를 한번 보시겠습니다. 여기 나와 있는 13개 의원안의 주요 골격을 먼저 대략 말씀드리고 내용을 진행하시면 위원님들 이해하시는 데 편하실 것 같습니다.

전체적으로 보면 허위조작정보의 정의 규정들을 두고 있습니다. 그다음에 그 정의 규정 중에 예를 들면 최민희 의원안은 대규모 정보통신서비스 제공자라든가 게재자 이런 정의 규정도 추가로 하고 있습니다.

다음 쪽 보시겠습니다.

윤준병 의원안은 허위조작정보에 대한 이용자나 청소년 보호 관련 규정을 두고 있고, 관련해서 허위조작정보를 권리침해정보 쪽에 규정하고 있는 김미애 의원안이나 윤준병 의원안 등이 있습니다.

3쪽, 대부분의 의원들은 허위조작정보를 제44조의7에 있는 불법정보에 규정하는 안으로 두고 있습니다.

최민희 의원안은 불법정보 중에 명예훼손 정보에서 ‘사실적시’ 이런 부분을 제외하고 있는데 이것은 우리가 다음에 논의할 두 번째 소위 자료의 사이버상 명예훼손 제도에 들어 있는데 사이버 명예훼손 내용을 다루고 있는 법안은 그쪽 법안에서 다루고 있어서, 다만 최민희 의원안은 좀 많은 내용을 포괄하고 있어서 이 소위 심사자료에 들어 있습니다.

4쪽, 불법정보·허위조작정보 유통방지 관련해서는 거부·정지·제한의 명령 의무를 부과한다든가 또 특정한 명령을 가하도록 하거나 기술적·관리적 조치 등의 의무를 부과하는 내용들을 담고 있습니다. 또 임시조치, 삭제조치 이렇게 유통방지 하는 조치들을 담고 있는 내용입니다.

5쪽에는 관심이 많았던 징벌적 손해배상 제도를 도입하는 내용입니다.

여기에 대해서는 책임 요건을 어떻게 정하고 있는지 의원들마다 조금씩 다르고요. 그다음에 입증책임은 어떻게 할지, 입증책임 관련해서 밑에 고의성 추정 관련이 최민희 의원안에 ‘해할 의도가 있었던 것으로 추정한다’ 이런 게 입증책임과 직접 관련되는 조항인데 이렇게 포함돼 있습니다. 그다음에 배액을 어떻게 할 것인가, 통상 3배수·5배수 이렇게 내용이 정해져 있습니다.

6쪽, 징벌적 손해배상 내용 중 기타의 내용에 예를 들면 언론사를 제외하는 내용의 전용기 의원안이라든가 그다음에 최민희 의원안은 손해액을 추정하거나—이건 이해민 의원안도 마찬가지입니다—손해액을 추정할 때 일반적인 손해액과 징벌적 손해배상액을 어느 정도로 산정할지 관련 규정들이 있습니다. 그다음에 일정한 면책 대상이 되겠습니다. 공공적인 이해가 있을 때 면책해 주는 그런 내용들을 포함하고 있습니다.

7쪽, 허위조작정보 유통방지막으로 자율규제 가이드라인을 정하고 있는 안도 있고, 그다음에 임시조치 등을 할 수 있고 삭제라든가 시정명령 등을 할 수 있는 근거, 그다음에 유통방지 책임자를 지정하게 하는 근거, 그다음에 투명성 보고서를 제출하게 할 수 있는 그리고 허위정보 유통방지를 위한 여러 가지 정책이나 대책이라든가 시책, 이의신청 등에 관한 내용들을 투명성 보고서에 담는 내용도 있습니다.

8쪽, 허위조작정보에 관해 분쟁이 생겼을 때 분쟁조정제도를 개편하는 내용입니다.

김미애 의원안은 이름만 조금 바꾸는 내용이고 최민희 의원안은 이름도 바꾸고 분쟁조

정부의 구성이라든가 이런 것도 바꾸고 절차 등도 상당히 구체적으로 법에 직접 명시하는 내용들입니다.

9쪽, 과징금입니다.

불법정보 유통방지 관련 여러 가지 의무가 있는데 이걸 이행 안 했을 때 과징금을 부과하는 내용들을 최민희 의원안이 많이 담고 있습니다.

10쪽, 이것은 아까 말씀드린 것처럼 명예훼손죄 관련인데, 다음에 다룰 사이버 명예훼손과 관련 내용인데 김우영 의원안이나 최민희 의원안, 윤준병 의원안은 징벌적 손해배상과 허위정보·조작정보에 관한 내용들을 많이 담고 있는 법인데도 이 법안에 내용이 담겨서 이 자료에 들어 있는 내용입니다.

11쪽, 벌칙 및 과태료인데요.

허위조작정보를 유통했을 경우 통상적으로 그다음에 방미통위의 여러 가지 명령, 시정 조치를 부정했을 경우 등에 관한 벌칙조항들을 담고 있습니다.

12쪽, 기타의 내용들을 보시면 자금 이체를 중지시킬 수 있도록 하는 근거 규정을 만드는 양부남 의원안, 그다음에 김우영 의원안은 유통방지 교육 등을 할 수 있는 근거를 만들고 최민희 의원안은—아까 김장겸 위원이 얘기한 것처럼—국내대리인 대리 업무에 관해서 대응조치 등을 추가하고 법적인 권한을 부여하도록 하고 있습니다. 그리고 대규모 정보통신서비스 제공자에 대해서 일정한 의무를 부과한다든가 등의 규정을 담고 있습니다. 윤준병 의원안은 아까 말씀드린 대로 청소년 보호 관련 시책 등의 내용을 담고 있습니다.

오늘 자료 내용의 전체적인 구조가 이렇고 이 구조에 근거해서 저희들이 검토했던 내용을 개략적으로 말씀드리고 조문별로 말씀드리겠습니다.

아까 말씀드린 것처럼 허위조작정보의 정의 규정을 두고 유통금지 조항을 만들었는데 이게 규제 필요성에 대해서는 충분히 이미 다 아시는 바와 같은데요. 다만 허위조작정보 유통금지를 처벌하는 게 표현의 자유라든가 언론·출판의 자유가 과도하게 제한될 가능성이 있고 또 허위조작정보의 개념이라든가 판단기준이라든가 어떤 것은 예외로 할지 등에 관해서 이견이 있는 상황에서 또 이것을 사업자나 이용자에게 유통방지 의무를 새롭게 부과하는 게 자칫 사업자에게 과도한 부담을 야기한다든가 사실상 이용자의 표현의 자유를 제한할 우려가 있어서 이런 것에 대해서 전반적으로 사회적 합의가 필요하다는 견해가 있다고 검토하였습니다.

그다음에 징벌적 손해배상 관련해서, 손해배상 입증책임 전환 등에 관해서는 허위조작정보 유통이나 이런 걸 통해서 명예훼손, 모욕 행위를 해서 부당한 수익을 창출하는 사례가 계속 증가하고 있기 때문에 형사절차나 일반적인 민사 절차만으로 권리를 제대로 구제받기 어렵다는 통상적인 문제점을 보완하기 위해서 징벌적 손해배상 제도를 도입하는데 또 입증책임을 전환한 이런 필요성에 대해서는 충분히 공감하는 바가 있을 것 같습니다.

다만 이런 징벌적 손해 자체가 기본적으로 형사법하고 민사법 손해배상의 일종의 보완형 제도인데 이런 것은 가급적이면 예외적으로 또는 징벌적 손해배상의 적용 범위나 이런 것들도 종합적으로 고려해서 판단해야 될 측면이 있다는 점이 있습니다.

그리고 아까 말씀드린 입증책임 전환 관련해서 해할 의도로 추정하게 되면 원칙적으로

피해자가 입증해야 될 부분이 가해자에게 다 자동적으로 전환되고 입증책임이 완화되는 측면이 있는데 이렇게 되면 처벌 가능성이 너무 확대되는 측면이 있기 때문에 이런 것도 보완해야 되지 않느냐라고 보여집니다.

4쪽, 이런 것을 방지하기 위해서 전략적 봉쇄소송 방지 특칙이 있습니다.

징벌적 손해배상 제도를 도입하는데 정치인이든 대기업이든 고위공직자 등에 대해서 소위 입틀막 소송이라고 하는 이른바 전략적 봉쇄소송으로 악용할 우려가 있기 때문에 이걸 방지하기 위해서 중간판결의 형태로 공공의 이익을 위한 보도, 제보 등을 보호할 수 있는 특칙 마련의 필요성이 인정되는 측면이 있습니다.

다만 이런 소송법 체계가 아직 우리나라에 현실적으로 직접 도입된 바도 없고 또 현실적으로 가능한지 그다음에 기각결정에 대해서 추가적 불복 기회를 부여할 필요성이 있는지 그다음에 공인 등의 범위를 어떻게 해야 될지, 소 각하 시 비용 부담이라든가 이런 것에 대해 사회적 합의를 조금 더 숙의를 해야 되는 게 아니냐는 입장이 있습니다.

관계 부처 및 기타 이해관계자 의견을 보시면, 문체부는 언론단체 등에 대해서 표현의 자유를 제한하는 측면이 있기 때문에 조금 신중하게 하자는 입장이 있습니다.

한국인터넷기업협회 등에서는 예를 들면 허위조작정보의 요건 중에서 이용자의 내심의 의사인 경제적·정치적 목적 등 다소 추상적·주관적 요건 등이 경계가 불분명하다, 그리고 본질적으로 법적·사실적 판단이 필요한 영역인데 판단 권한은 원칙적으로 법원이라든가 수사기관에 귀속해야 되는데 사업자가 대행하는 게 사적인 검열이 아닌가라는 우려가 있다는 걸 밝히고 있습니다.

그리고 유럽연합 같은 경우는 대규모 정보서비스 제공자의 정의 이런 게 사실상 법에 직접 규정돼 있는데 우리는 대통령령에 위임돼 있어 좀 불명확한 게 아니냐 그리고 대규모 정보통신사업자의 언론사 등에 대한 규제가 광범위하게 이루어진다. 이렇게 되면 언론의 자유에 대해서 오히려 제한이 되는 게 아니냐 이런 점이 있습니다. 그리고 미국 정부의 입장에서는 통상 협상 과정에서 자국 빅테크 기업에 사실상 법적 의무가 부과되는 게 우려된다는 입장이 있습니다.

한국방송협회 등에서는—아까와 비슷한 내용입니다—개념이 모호하거나 불명확하다. 그다음에 악의성 판단 요건이 현실적이지 않아서 언론의 취재활동을 위축시킬 수가 있다. 그다음에 실질적인 입증책임은 언론사에 전가되어서 사실상 봉쇄소송 방지 특칙도 실효성이 낮을 가능성이 있다 등의 입장을 개진하고 있습니다.

7쪽 이것은 내용이 많고 그래서 제가 한 항목별로 설명드리고 위원님들께서 논의하시고 나름대로 합의를 하시거나 의결을 하시면 그 항목이 논의된 걸로 하고 체계·자구적인 위임은 소위원회장께 위임하는 형식으로 해서 저희들이 방미통위와 협의해서 그다음에 여야 의원실과 협의해서 맞추도록 그런 방식으로 진행하겠습니다.

7쪽 먼저 보시겠습니다.

아까 말씀드린 것처럼 정의 규정을 신설하는 내용입니다. 대규모 정보통신서비스 제공자, 게재자 등을 정의하는 내용입니다.

최민희 의원안, 이해민 의원안에 보면 대규모 정보통신서비스 제공자 규정이 있습니다. 그리고 게재자 정의도 신설하고 있고 이용자 정의를 약간 수정하고 있는데 대규모 정보통신서비스 제공자는 아까 초반에서 말씀드린 것처럼 허위작성정보라든가 조치 의무를

부여하기 때문에 어느 정도 정의 규정을 둘 필요성은 있어 보입니다.

그다음에 게재자 같은 경우는 현행 방법은 정보통신서비스를 이용해서 정보를 게재·유통한 자를 별도로 정의하고 있지 않은데 정보를 소비하고 있는 관점에서 이용자하고 또 정보를 생산·유통하는 관점에서 게재자를 구분할 필요성이 있기 때문에 정의 규정은 필요한 것으로 보입니다.

다만 현행 방법 제44조의2에서도 이미 ‘정보게재자’라는 용어를 사용하고 있습니다. 그래서 이런 게 명확한 구분이 필요하고 또 여기 게재자 요건 중에 ‘선별한 정보’ 이런 것처럼, 선별한 정보 이런 데에서 조금 불명확한 측면이 있습니다. 이게 게재자 정의가 왜 중요하냐면 게재자가 나중에 징벌적 손해배상의 대상이 되기 때문에 이 의미를 좀 더 명확히 해야 될 필요가 있지 않느냐라는 입장입니다.

이상입니다.

○소위원장 김현 정부 측 입장 말씀해 주시기 바랍니다.

○방송미디어통신위원회사무처장전담직무대리 김영관 사회적 과급력이 큰 대규모 정보통신서비스 제공자 및 게재자에게 허위조작정보 유통방지 의무를 부과하려는 입법취지에 공감한다는 입장입니다.

○소위원장 김현 의견 있는 위원님들 말씀해 주시기 바랍니다.

이해민 위원님.

○이해민 위원 지금 하나씩 가시겠다고 해서 그렇게 답변을 드리도록 하겠습니다.

지금 대규모 정보통신서비스 제공자로 하셨는데요. 지금 제42조의3 그다음에 제44조의9 그다음에 제47조 그다음에 제64조의5 등등을 봤을 때 책임과 의무를 부여한 대부분의 조항에서는 정보통신서비스 제공자 중 일일 평균 이용자의 수, 매출액, 사업 종류 등이 대통령령으로 정하는 기준에 해당한다고 규정하고 있습니다. 해서 허위조작정보 유통방지 의무 부과 대상만 대규모 정보통신서비스 제공자로 별도 정의를 내리는 것은 불필요하다는 입장이고 그리고 조금 전에 수석전문위원 발언처럼 선별한 정보의 의미가 불명확하여서 오히려 이걸 논란의 대상이 된다고 생각합니다.

이상입니다.

○노종면 위원 노종면입니다.

제2조(정의)에서 3의2를 신설하는 최민희 의원안은 흩어져 있는 그런 정의를 앞부분에서 깔끔하게 하고 가는 취지가 있다고 보고요. 저는 동의하고요.

그리고 3의3—이해민 의원님 안은 4호로 되어 있는—선별한 정보의 개념과 제작된 정보의 개념이 실질적으로는 다르지 않게 이해됩니다. 그러니까 직접 제작과 선별한 정보를 나누어서 병렬적으로 규율한 이유가 우리가 보통 유튜브를 운영하면 내가 직접 촬영하고 제작하는 콘텐츠도 있고 또는 다른 데 걸 그냥 따와다가, 인터뷰한 걸 따오거나 이런 것들, 다른 데 보도된 것을 발췌하거나 이거를 이해민 의원님은 제작된 정보라고 하신 것 같고요. 그리고 최민희 의원님은 선별한 정보라고 표현한 게 아닌가 이렇게 판단이 되는데, 최민희 의원님 안은 그 안이 맞거든요, 확인하고 들어왔습니다.

그 제작된 정보가 이것과 다른 의미면 한 번 더 설명을 해 주시고 크게 다르지 않으면 여기서 결론을 내도 되지 않을까 그런 판단입니다.

○소위원장 김현 의견 없으십니까, 야당 위원님들?

○최형두 위원 최형두입니다.

이게 상당히 방대한 법안이고 어떤 부분은 매우 구체적인 사안이어서 사실 정치적으로 크게 쟁점이 될 수가 없는 사안일 수도 있고, 어떻게 법적 엄밀성을 기할 것인가라는 문제이기 때문에 이걸 하나하나 이렇게 적부를 따지기보다 지금 걱정하는 부분을 전체적으로 이야기하자면 이 구조 전체가 제가 21대 국회에서 그때 여야 간에 큰 쟁점이 되었던 언론중재법 개정안이란 그 구조와 열개와 취지가 같습니다. 그러니까 징벌적 손해소 5배, 허위조작정보를 어떻게 규정할 것이냐, 허위조작 뉴스를 누가 입증할 것이냐, 누가 판단할 것이냐.

그 당시에 더불어민주당에서 가짜뉴스 방지법이라는 이름으로 이걸 제기했습니다. 그런데 지금 이 법도 같은 구조, 같은 열개, 같은 취지인데 당시에는 언론을 상대로 한 것인 반면에 이걸 전체 방송미디어통신의 정보통신망을 이용하는 모든 콘텐츠 프로바이더에 영향을 미치는 문제여서 지금 앞에 보시다시피 여러 언론단체, 인터넷기업협회, 문화체육관광부 등에서 걱정이 많습니다. 특히 중요한 정보통신망을 제공하는 사람들 중에는 글로벌기업들까지 있어 가지고 통상 문제로까지 비화될 수 있다 이런 우려가 있는데……

그래서 하나하나 지금, 사실 이런 부분에 게재자의 범위를 어떻게 할 것인가 이걸 엄밀한 문제, 법적 체계에 맞느냐의 문제, 상위법이 맞느냐 아니면 시행령에 규정하는 게 맞느냐 이런 기술적인 문제인 반면에 뒤에 넘어가면 나올 큰 문제가 기본적으로 걱정입니다. 그러니까 왜 그러면 21대 국회에서는 똑같은 취지로, 가짜뉴스 때문에 우리가 얼마나 많은 피해를 봤습니까? 가짜뉴스 방지법에 대해서 한때 어떤 여론조사 결과에서는 90%가 가짜뉴스 방지법을 만들어야 된다고 그랬습니다. 그런데 결국에는 2개월 간의 치열한 논쟁과 토론 또 국제사회의 걱정, 나중에 유엔 인권관무관실의 국회의장에 대한 표결 중단 요청 서한까지 해서 결국 중단되었습니다, 다 못 하고.

그래서 당초에 선의에서 비롯됐건 아니면 특정 정당이나 특정 정치인에게 불리한 언론에 대한 어떤 재갈을 물리겠다는 의도에서 시작되었든 결과적으로는 그것이 한국 언론의 자유에 대한 침해의 문제로 귀결되면서 굉장히 큰 후폭풍을 낳았던 기억이 납니다. 그래서 제가 모두에 이 사안에 대해서 신중하게 검토해야 될 필요가 있다는 제안을 했고요. 심지어 지금도 이걸 다루다 보니까 국내대리인 권한 책임과 다음 3항부터가 본격적으로 큰 쟁점이 될 것이라고 생각합니다.

○소위원장 김현 또 얘기하실 겁니까?

○노종면 위원 이해민 위원님께 제가 질문을 드린 셈이어서……

○이해민 위원 예, 질문을 하셔 가지고 그거에 대답을 하려는데……

우선 지금 플랫폼도 대상이 될 텐데 플랫폼이 정보를 선별해서 올리지는 않잖아요. 그러면 플랫폼에 대해서는 어떻게 규정하시는지 그 부분이 빠지게 돼서요. 그리고 제가 지금 의견을 드렸었던 것은 또 3의2 ‘대규모 정보통신서비스 제공자’로 규정하는 부분에 대해서 의견을 드렸다는 것도 다시 한번 말씀드립니다.

○노종면 위원 그게 플랫폼이 3의2 규정이고요. 그래서 이걸 대통령령으로 우리가 규율할 수 있는, 책임을 부여하고 책임을 이행하지 않았을 때 과징금까지 물 수 있는, 소위 말하는 대형 플랫폼 기업들을 대통령령으로 정하도록 하는 개념을 3의2호로 담았고. 그것과 우리가 유튜브 그러면 구글을 얘기하는 건지 거기의 채널을 운영하는 사업자들을

얘기하는 건지 이게 혼재가 되기 때문에 게재자라는, 법에도 원래 있던 용어를 정의 부분에서 명확하게 규정하자 여기서 출발한 거고요.

다만 이해민 의원님 안하고 최민희 의원님 안에서 다른 점이 선별한 정보와 제작된 정보 이것만 딱 다른데 실질적으로는 출발이 같다, 취지가 같다 이 말씀을 제가 드렸던 겁니다.

○소위원장 김현 말씀하시지요, 김장겸 위원님.

○김장겸 위원 이렇게 하면 시간이 얼마나 걸립니까, 수석님? 지난주 금요일 날 저희는 통보받고 이거 이렇게…… 얼마나 걸릴 것 같아요?

○수석전문위원 이복우 법안이라는 게 어떻게 보고 어떻게 말씀들을 나누시느냐에 따라서 저희가 시간을 예단하기는 어렵습니다만 그래도 제가 봤을 때 이슈가 많은 부분에 대해서 위원님들이 다른 견해를 다 다양하게 말씀하시는 걸 감안하더라도 적어도 2시간에서 2시간 반 정도일 것 같습니다.

○김장겸 위원 그러면 금요일 날 밤에 통보해서 오늘 이렇게 오후 5시에 잡아서 할 건 아닌 것 같은데 아까 수석전문위원 보고하시는 거 보니까 각 단체에서도 심사숙고……

아니, 우리가 가짜뉴스, 허위뉴스 근절하자는 데는 다 동감하지만 이렇게 날림으로 심의할 건 아니잖아요.

○소위원장 김현 김장겸 위원님, 오늘 오후 3시에 하려고 했는데 국민의힘이 의총 때문에 뒤로 좀 빼달라고 그래서 5시에 하는 거예요.

○최형두 위원 빼달라는 게 아니라 못 한다 그랬더니 5시에 한다고 통보했지.

○김장겸 위원 그것도 금요일 밤에 통보를 받은 거 아니에요, 금요일 밤에. 그러니까 우리가 뭔가를 이걸 자세히 들여다보고 해야 될 것 아닙니까.

○소위원장 김현 얘기하십시오.

○노종면 위원 지금 국민의힘 위원님들 말씀도 이해는 되는데 이게 법안이 소위에서 논의될 거라는 거는 이미 언론을 통해서도 그렇고 우리 내부적으로도 그렇고 다 아셨으리라고 보고요.

○김장겸 위원 그래도 이렇게 갑자기 할 줄은 몰랐지요.

○노종면 위원 그리고 지금 최민희 의원님 안이 수정 내용이 가장 많은데 이 안이 나온 지 벌써 한 달 반이 됐고요 그 이전에 관련된 안들은 몇 개월이 된 상태고, 김장겸 의원님도 발의를 해 주셨고. 그리고 민주당 차원에서는 이미 아주 공개적이고도 적극적으로 당내 특위로 이걸 하겠다라고 공표한 게 오늘로 벌써 꼭 4개월째입니다, 8월 14일부터 했으니까.

○소위원장 김현 그리고 반대하는 성명서도 내고 그랬잖아요, 이상희 위원님이 있는 그 미디어특위에서도 성명서도 냈고……

○김장겸 위원 냈는데, 그럼에도 불구하고 이렇게 급작하게 내일 뭐 어떻게…… 이렇게 할 줄은 몰랐어요.

○최형두 위원 어떻게 하면 좋을까요? 지금 이렇게 하나하나 자구를 따질 문제는 아닌 것 같고 전체적으로 포괄적으로 핵심 쟁점으로 바로 들어갈까요?

○소위원장 김현 예, 그렇게 하시지요. 쟁점으로 하시지요.

○수석전문위원 이복우 그러면 9쪽, 국내대리인 권한 및 책임강화 등 부분은 패스하겠

습니다.

12쪽, 허위조작정보 정의 규정입니다.

○**김장겸 위원** 국내대리인 강화 그 부분에서 제가 낸 법안도 병합심사해 달라고 아까 부탁을 드렸습니다.

○**소위원장 김현** 비교표에 빠져 있는 거예요?

○**김장겸 위원** 아니, 아예 빠졌어요.

○**소위원장 김현** 그러니까 비교표에 빠져 있다고요, 9쪽에?

○**최형두 위원** 법안 자체를 검토하지 않았어요.

○**김장겸 위원** 아니, 법안 자체가 지금 제가 낸 이 1번에 올라가 있는 법안하고는 다른 법안입니다.

○**수석전문위원 이복우** 오늘 심사하시는 법안들은 정별적 손배, 허위조작정보가 많이 들어 있는 법안들을 모은 거고요.

12쪽 보시면, 허위조작정보의 정의 규정입니다.

김장겸 의원안은 거짓·왜곡된 정보를 유통한 경우까지 다 규제 대상이 될 우려가 있기 때문에 고의성에 대한 내용을 추가할 필요가 있어 보이고, 양부남·조인철 의원안은 내란 조장 허위조작정보 이런 것도 불법 허위조작정보에 넣고 있는데 이거는 범죄 교사라든가 방조 내용으로 현행법으로도 포섭할 수 있는 것으로 보여집니다. 윤준병 의원안은 고의성·반복성 중 하나만 충족돼도 허위조작정보에 해당되는데 이런 게 사실 여부 확인을 누가 어떻게 할 것인지 그다음에 사실 여부는 시간·환경 변화에 따라 달라질 것인데 규제 대상인 허위조작정보가 예측 불가능하게 되는 측면이 있다. 이런 점을 감안하셔서 정의 규정을 판단하시면 될 것 같습니다. 허위조작정보의 정의 규정입니다.

보시면 최민희 의원안이 여기 왜 빠졌냐면 최민희 의원안은—23페이지를 보시면—거기에 유통 금지하기 위한 정의 조항에 넣었기 때문에 체계가 달라서 그렇지 거기에 들어 있습니다. 23페이지 보시면 최민희 의원안은—내용은 비슷합니다—전부 또는 일부가 허위이거나 사실로 오인하도록 변형된 정보 등 해서 내용은 다 있습니다. 23~24페이지까지 보시면서 허위조작정보의 정의에 대해서 위원님들께서 논의해 주시면 될 것 같습니다.

○**방송미디어통신위원회사무처장전담직무대리 김영관** 방금 수석전문위원 말씀하신 것처럼 최민희 의원님 발의 법안하고 같이 보시면 좋을 것 같습니다.

다만 저희 입장은 최민희 의원님 발의 법안에 보면 ‘풍자와 패러디의 경우에는 허위조작정보에서 제외한다’라는 예외규정이 있습니다. 풍자, 패러디 이외에도 예외 사항을 추가로 규정하여 수범자의 예측 가능성을 제고할 필요가 있다고 생각합니다. 어떻게 보면 당연한 말일 수도 있지만 예컨대 ‘허위정보 또는 허위조작정보 의혹에 대해 최종 판단을 유보한 채 중립적·객관적으로 알리는 정보’ 이와 같은 식으로 예외를 두는 방안도 같이 고려할 수 있을 것 같습니다.

○**소위원장 김현** 의견 주시기 바랍니다.

○**이해민 위원** 지금 정의 조항에서는 불법정보 같은 유형에 대해서 별도 규정을 하고 있지 않아서 제44조의7하고 같이 이야기하는 게 맞지 않을까요, 전문위원님?

○**수석전문위원 이복우** 예, 그 말씀이 맞습니다.

○**이해민 위원** 그러면 거기까지 지금 같이 이야기를 하면 되나요?

○**수석전문위원 이복우** 그러면 6쪽, 20쪽, 21쪽도 같이 보고드리겠습니다.

이걸 같이 보시면서 설명드리겠습니다.

여기 허위조작정보 유통 금지 등이 있는데 이해민 의원은 정의 규정에도 넣어 놓고 여기에 유통 금지시켜야 되는 정보를 또 한 번 더 정의를 해 두었습니다. 최민희 의원안은 아까 말씀드린 것처럼 정의 규정과 비슷한 내용이 23~24쪽에 걸쳐 나와 있는데요.

허위조작정보를 제44조의7항에 넣어 가지고 불법정보 체계에 편입시키는데, 이게 보면 구체적인 법익 침해 우려가 없는 허위정보 유통까지도 금지하고 처벌하는 게 표현의 자유, 언론·출판의 자유를 과도하게 제약할 우려가 없는지 등을 한번 고민해 보셔야 될 것 같고요.

또 방송미디어통신위원회의 정보통신서비스 제공자 또는 게시판 관리·운영자에 대한 거부·정지 명령이 3항은 의무사항이고 2항은 재량사항인데 허위정보를 의무사항으로 규정할지 재량으로 규정할지 한번 고민해 보셔야 될 것 같고요.

23쪽, 방금 말씀드린 최민희 의원안은 불법정보 외에 허위정보 및 허위조작정보의 유통 금지를 하고 있는데 방미통위에서 말씀드린 것처럼 풍자와 패러디를 예외로 두고 있다 그래도 풍자·패러디도 법률용어로서 또는 여러 가지 쟁점이 가능한 측면도 있기 때문에 정의나 기준을 조금 논의해 보셔야 될 것 같고요.

또 최민희 의원안은 2항을 보면 허위정보·허위조작정보를 유통해도 안 제44조의7 3항 또는 4항에 따른 정보처리 거부·정지나 제한 대상이 되지는 않습니다. 그래서 이것을 어떻게 보완할지도 한번 고민해 보셔야 될 것 같고.

26쪽, 산자부 입장에서는 제44조의7 2항 관련해서 미국 업계의 문제 제기 이력이 있어서 CDN 사업자의 유통 금지 의무 부과 등에서 관련 업계의 의견 수렴을 좀 더 해 달라는 입장이 있었습니다.

32쪽, 최민희 의원안은 불법정보 유통방지에 필요한 기술적·관리적 조치 의무 규정을 두고 있습니다. 지금 최민희 의원안에 따르면 아까 말씀드린 것처럼 2항에 따른 허위정보·허위조작정보는 3항·4항에 따른 심의위원회의 심의 대상이 아닙니다. 그렇게 되면 제44조의7 5항 1호에 따른 접근제한 조치 대상이 될 수 없습니다. 설령 최민희 의원안을 채택하더라도 이런 것은 조금 보완해야 됩니다.

34쪽, 허위조작정보 유통에 대한 처벌인데요. 김장겸 의원안은 5년 이하 징역, 5000만 원 이하 벌금. 양부남 의원 등은 1년 이하 징역, 1000만 원 이하 벌금. 또 김장겸 의원은 보면 죄질에 비해 너무 무거운 게 아니냐 이런 측면이 있고요.

41페이지, 김미애·양부남·윤준병 의원안은 허위조작정보를 유통했을 때 이익이 있으면 몰수·추징하고 있는데 이것은 통상적으로 아시다시피 임의적 몰수·추징에 대해서는 형법이라든가 범죄수익은닉규제법에 근거가 있기 때문에 규정 실익이 있느냐 한번 판단해 보셔야 될 것 같고요.

이렇게 보면서 정의 규정을 한번 살펴보셔야 될 것 같습니다. 그 대신 일반 시민단체라든가 언론협회·미디어협회 이런 데서는 아까 말씀드린 것처럼 추상성·모호성에 대해서는 계속 같은 얘기를 하고 있습니다. 그것은 14쪽의 한국인터넷자율정책기구 의견—우측 박스에 있습니다—경제적 또는 정치적 이익, 조작, 유도, 조장, 거짓, 왜곡, 오인 등의 의

미가 명확하지 않지 않느냐라는…… 그래서 명확성의 원칙에 반할 수 있습니다.

이상입니다.

○소위원장 김현 수석전문위원님, 일일이 다 하지 마시고 내용 보니까 시간을 단축시키기 위해서 먼저 민주당안에 대해서 말씀드리고 정리하는 게 더 편할 것 같습니다.

○최형두 위원 이야기해 주세요. 준비된 민주당안 다 이야기해 주세요.

○수석전문위원 이복우 예.

○이상휘 위원 나는 솔직히 혼란스럽다.

○소위원장 김현 13개의 법안이니까 당연히 혼란스럽지요.

○최형두 위원 종합적인 안이 있습니까?

○노종면 위원 지금 허위조작정보가 새로운 용어이기 때문에 그것을 정의에다 넣을 것인지 아니면 유통 금지 대상 규정인 제44조의7에다 넣을 것인지, 그런 논의 끝에 민주당에서는 다른 위원님들의 다른 법안 설계에도 불구하고 당 차원에서는 유통 금지 대상으로 제44조의7에다 규정하자 이런 입장이고요. 이게 반드시 정답이다가 아니라 기술적으로 이렇게 판단했다는 말씀을 드리고.

그러면 허위조작정보의 구성요건이 무엇인가, 이것은 지금 나와 있는 발의된 내용들을 총집합해서 가장 엄격하게 규정했다 이렇게 말씀을 우선 드리겠습니다.

한번 제가 읽어 보겠습니다.

‘누구든지 다음 각 호의 요건에 모두 해당하는 정보’, 모두 해당해야 됩니다. ‘이 정보는 정보통신망을 통하여 유통하여서는 아니 된다. 다만 풍자와 패러디는 제외한다’ 이게 대원칙이고요.

그러면 각 호의 요건이 3개인데 하나하나씩 읽겠습니다.

‘내용의 전부 또는 일부가 허위이거나 사실로 오인하도록 변형된 정보’, 그러니까 내용에 반드시 허위가 있어야 됩니다. 그러니까 객관적인 사실로서 허위가 존재해야 된다.

두 번째, ‘타인의 인격권이나 재산권 또는 공공의 이익을 침해하는 정보여야 한다’. 그러니까 이 정보가 유통됨으로써 법익을 침해해야 합니다. 당연히 그게 입증돼야 되는 거고요.

제3호, ‘1·2호에 해당한다는 사실을 알았거나’ 이걸 고의지요, ‘충분히 알 수 있었음에도’ 이걸 중대과실이지요, 여기에서 그치지 않고 ‘타인에게 손해를 가할 의도’ 이걸 악의(惡意), 해할 악의입니다. ‘타인에게 손해를 가할 의도 또는 부당한 이익을 얻을 목적으로’ 이런 목적성이 있어야 됩니다.

이게 다 만족되지 않으면 허위조작정보로 인정되지 않습니다. 왜냐하면 뒤에서도 논쟁이 되겠지만 허위조작정보로 인정만 된다면 매우 강력한 제재를 가하자라는 게 이 법안의 취지이기 때문에 해당되는 요건을 매우 엄격하게 해야 된다.

그래서 문구의 내용보다는 구성요건의 내용에 한번 집중해 주십시오. 허위여야 한다, 그다음에 그 허위인 정보가 그냥 단순 허위이면 피해를 안 끼칠 수도 있잖아요. 그런데 피해를, 손해를 발생시켜야 한다. 그리고 또 하나, 이러한 성질의 정보를 선별하는 자가 그걸 알거나 알 수 있었어야 돼요.

그리고 여기다 하나 더, 목적성이 있어야 됩니다. 유튜브에 올려서 조회수 수익을 걷는다는 목적이 있거나, ‘저놈은 골탕을 먹어야지, 저 국회의원은 내가 쳐야지’ 하는 그런 해

할 악의가 있거나 이것까지 만족될 때 그게 법원에 의해서 인정될 때만 허위조작정보로 규정한다 이거고요.

이런 요건이기 때문에 아까 방미통위에서 제안해 주신 중립적인 입장에서 정보유통이나 보도나 이것은 해당할 여지 자체가 없어서 불필요하다는 그런 판단을 하고 있습니다.

이상입니다.

○소위원장 김현 의견 있으신 분 또 말씀해 주세요.

○이해민 위원 허위조작정보를 별도 규정 안 하고 유통 쪽에 한 부분에 대해서 제44조의7로 규정하는 것은 저는 노종면 위원님 말씀하신 것에 동의합니다. 안 그러면 이게 방미심위 대상이 되고 자동적으로 CDN 사업자까지 기술적·관리적 조치 의무도 다 부과가 되게 돼서요. 그 부분을 말씀드리고.

최민회 의원님 안에서 제44조의7—페이지로는 52페이지인 것 같기는 한데—‘반복적으로 또는 공공연하게’ 부분이 있어요. 이것은 사실 아까 취지 말씀을 하셔서 저도 공감해서 말씀드리는 건데, 명확하게 불법정보라면 사실 반복성은 중요하지 않지요, 한 번 유통 자체가 잘못이라고 볼 수 있고.

그리고 정보통신망의 유통 자체가 공연성에 해당이 되기 때문에 그 두 가지를 빼고 나면 인종부터 해당되는 것은 차별금지법으로 해야 한다는 것이 더 맞지 않을까 말씀드리고요.

조국혁신당에서 이것을 리뷰해서 주신 의견을 같이 말씀드리고자 합니다.

그동안 허위조작정보는, 사실 허위라는 것을 누가…… 이게 굉장히 주관적인 것을 객관화하는 과정이라고 보는데, 쉽지가 않습니다. 그동안 허위조작정보는 사후규제의 대상이었고 그래서 언론 기사의 경우에도 언론중재위원회를 통해서 정정하거나 게시글의 경우에는 권리를 침해받지 않은 당사자가 정보통신서비스 제공자에게 삭제, 반박 내용 게재, 임시조치를 요청할 수 있도록 해 왔지요.

그런데 개정안처럼 허위조작정보를 불법정보에 포함시킨다는 이 법이 통과가 되게 되면 사실과 다른 내용의 언론 기사 그리고 게시글 같은 경우는 유통 자체가 금지될 수 있고, 유통하는 자가 법적 처벌 및 손해배상 청구의 대상이 되는 거기 때문에 수범 대상이 어느 것이 불법이고 어느 것이 불법이 아닌지 인지할 수 있도록 범위를 명확하게 하고 구체적으로 규정하는 것이 진짜 중요하다고 보고요.

고의성이나 목적성이 없는 허위정보까지 만약에 불법정보에 포함될 경우, 이게 되게 자의적인 부분이거든요. 단순 오보까지도 법적 처분 대상이 될 수 있어서 대상은 허위조작정보로 한정할 필요가 있다라는 것이 의견입니다.

그리고 현재 발의되어 있는 안들 중에 윤준병 의원님 안하고 정일영 의원님 안에는 허위조작정보 정의가 더 구체적이고 명확하게 되어 있다고 보여집니다.

이상입니다.

○노종면 위원 오해의 측면이 있는 것 같은데요.

일단 체계에 대한 논의가 불법정보와 방미심위의 심의까지 확장이 돼 있어서, 사실은 한꺼번에 해야 되는 게 맞습니다. 왜냐하면 제44조의7이 불법정보와 허위조작정보를 규정하면서 방미심위의 심의 대상을 규정하고 있거든요.

그래서 이해민 위원님 말씀하신 종합된 이 틀로 논의가 전개되는 게 맞는데, 일단 조금 정정하자면 최민희 의원안—그러니까 민주당안—여기서 사실은 민주당안은 조금 더 수정돼 있어서 그 수정된 내용을 제가 지금 대리해서 설명드리는 과정인데……

○최형두 위원 잠깐만요, 이렇게 하지 마시고 이렇게 하시지요.

○소위원장 김현 얘기 중이잖아요.

○노종면 위원 그래서 허위조작정보는 그 자체로 바로 불법정보로 규정되는 게 아니지요. 우리 법체계상 불법정보는 제44조의7 1항에서 각 호로 규정이 돼 있고요, 그리고 허위조작정보는 2항에 별도로 규정이 돼 있고. 그리고 민주당안은 방미심위의 심의 대상은 기존처럼, 지금 현행처럼 불법정보만 심의 대상으로 하는 겁니다. 허위조작정보는 심의 대상에서 배제해야 한다는 입장이예요.

이게 허위조작정보에 대한 개념이 새로 도입이 됐는데 방미심위의 심의 대상으로까지 지금 단계에서 넣어 놓으면 심의 기능이 너무 강화돼서 부작용이 생길 수 있다라는 우려가 있어서요. 그래서 방미심위의 심의 대상에는 현재처럼 제44조의7 1항만 해당되는 겁니다. 그것을 명확히 설명드립니다.

○신성범 위원 민주당안이라는 게 조문화된 게 있어요? 제출됐습니까?

○최형두 위원 그걸 좀 봤으면 좋겠는데, 그걸 통합해 오시든지.

○소위원장 김현 일단 보고받고 좀 진행하다가……

○최형두 위원 아니아니, 지금 그럴 수가 없는 것이 그때그때 이야기 다 나오니까……

○신성범 위원 아니지, 그건 보고받는 게 아니잖아. 조문도 없는데 이걸 이렇게……

○노종면 위원 거기 5페이지만 빼고 돌려세요. 5페이지만 뜯어내고 돌려세요.

○신성범 위원 이걸 전문위원도 못 봤을 것 아니예요?

○최형두 위원 그러니까 지금까지 정부안이며 여기 검토보고서를 완전히 새로 만드는 건데 그러면 회의를 다시 해야지.

○신성범 위원 그러면 새로 만들어야 되잖아.

○최형두 위원 지난번 방미통위법도 보면 여러 법안이 있었는데 민주당이 단일안을 만들어 와서 통과했잖아요, 그때도.

○노종면 위원 이것도 논의에 올라오는 거니까 제가 구두로 의견을 내려고 했던 거고요, 회의 자료로 참고하시는 정도로는 돌릴 수 있고. 여기 안에, 그러려면 제가 발의를 해야 되는데……

○소위원장 김현 아니, 이것 아니예요. 이거 아니고……

○최형두 위원 아니, 이렇게 하면 논의가 끝도 없고. 더구나 지금 다양한 축조 논의를 했는데 그걸 통합한 새로운 안을 가져오면 이 논의가 무효로 되는 거예요. 그러면 단일안을 좀 가져오세요, 단일안을. 그래야 논의가 훨씬 단축적이지……

○소위원장 김현 잠깐만, 이거로는 어떻게 되나요? 이거로는 지금 어떻게 되냐고요.

○노종면 위원 다른 군데가 몇 군데 있어요.

○소위원장 김현 준비된 위원장안이 있잖아요. 그거랑은 어떻게 돼요?

아니, 이걸로 하면 안 되고 얘기한 거는 법안에 쟁점이 되는 것 정리해서 하자는 거지……

○노종면 위원 어차피 제가 아까 얘기했던 그 부분만 빼고는 다 얘기할 건데요……

○최형두 위원 아니, 이게 무빙 타겟(moving target)도 아니고, 지금 우리가 논의하다가 다른 대안을 톡 이렇게 내 버리면 이 논의 자체가 무효가 되는 거예요. 그러니까 통합된 안을 가지고 다시 얘기합시다.

○소위원장 김현 아니, 다시……

○최형두 위원 쟁점에 대해서……

여기 보면 단체들이며 각 호와 항에 대해서……

○소위원장 김현 아니, 민주당안이 있으니까 얘기하는 거예요.

○최형두 위원 아니, 그러면 그 안을 미리 주고 그 대안을 이야기를 해야하지.

○소위원장 김현 잠깐만, 지금 얘기 하고 민주당안을 준비해 주세요.

민주당 여러 의원들의 안이 있잖아요. 그러니까 지금 논의하는 동안에 민주당안을 정리해서 가져오시라고요.

○최형두 위원 통상 이런 경우는 어떻게 합니까?

지난번에 방미통위 법안의 경우에는 저희들도 반대했습니다만 그때 여러 법안이 있었는데 나중에 민주당이 통합안을 가져와서—이훈기 의원안은 물론 포함 안 됐지만—단일안이라 그래 가지고 그때 의결하고 토론하고 그러지 않았습니까? 지금 이렇게 각각 다 다른 안에 대해서 정부 의견 또 전문위원이 각 단체의 의견을 받았는데 지금 전체를 새롭게 통합한 조항을 내고 규정을 새로 해 버리면 지금 검토한 거 자체가 무효로 되는 것 아니겠습니까?

지금 문구 하나하나가 허위조작정보의 범위는 어디까지로 할 것이며 그러면 어디서 어떤 단계로 규정할 것이며 이런 것들이 다 중요한 건데, 지금 노종면 위원님 말씀 들어 보면 완전히 통합해서 새로운 하나의 단일안을 만든 것처럼 보이는데 그것부터 올려놓으시고 논의를 해야하지.

지금 검토의견도 다시 만들어져야 되는 거 아닙니까?

○김장겸 위원 ‘정치·경제적 목적’ 이런 거 다 빠진 거지요, 통합안에서?

○노종면 위원 그걸 ‘부당한 이익으로’……

○김장겸 위원 바꾼 거지요?

○노종면 위원 예.

○최형두 위원 위원장님, 그렇게 하시지요. 다시 안을 올려놓고……

○김장겸 위원 완전히 바뀐 거 아니야. 그냥 그 안 자체를……

○소위원장 김현 아니, 어차피 지금 하는 내용을 진행하고요 가져오는 안을 가지고 논의하면 돼요.

○최형두 위원 아니지요.

○소위원장 김현 이것 진행하면 돼요, 제가 진행하는 거니까.

○노종면 위원 그러니까 지금 이렇게 논의하시는데 제가 의견을 낸 거예요, 이렇게 정리했으면 좋겠다라고.

○최형두 위원 어떻게 하실 겁니까? 나는 이런 방식의 진행은 맞지 않다고 생각합니다. 우리를 굉장히 혼란스럽게 만들고 각각……

○소위원장 김현 혼란스러운 게 아니라 의원 법안이 13개니까……

○최형두 위원 그러면 진작 의견들을……

아니, 이렇게 우리가 하나하나에 대해서 지금 각론도 펴고 또 의견을 내려고 그랬는데 이거 전체를 다시 통합한 안이 있다고 하니, 그러면 앞에 이야기한 것들이 다 무의미해지는 거지요.

○소위원장 김현 무의미한 게 아니라, 뭐가 무의미해요?

○최형두 위원 무의미하지요. 왜냐하면 지금 이 안은……

○노종면 위원 지금까지 유의미하게 말씀드렸습니다.

○소위원장 김현 유의미하게 논의하고 있는데 뭐가 무의미하다는 거예요?

○김장겸 위원 그 안을 놓고 이렇게 해야 되는데 그 안을 미리……

○최형두 위원 그렇지요. 그 안에 대한 검토……

○소위원장 김현 그건 제44조에 대한 거니까 다른 안은 논의하면 돼요. 제44조의7 부분만……

○신성범 위원 아니, 그게 핵심인데……

○소위원장 김현 아니, 그러니까 정리한 걸 가져오는 동안 나머지 걸 논의하자고요.

○노종면 위원 그것은 몇 조항이 안 됩니다.

○소위원장 김현 이거 나오면 이게 핵심이고 저거 나오면 저게 핵심인데요.

○노종면 위원 추가 수정의견을 낼 수 있잖아요. 그걸 구두로 드리는 거고요.

○최형두 위원 아니아니, 지금 자꾸 이런 식으로 말이 다르면 안 되니까 통합된 안을 가지고 오세요, 통합된 안을.

○신성범 위원 안을 가지고 전문위원 검토보고도 하고 이렇게 하라고.

○최형두 위원 다시 해야지 그리고 단체 의견 다시 들어 보고.

○신성범 위원 이렇게 하면 안 된다고.

○소위원장 김현 잠깐만요.

○최형두 위원 그렇게 하면 안 된다고 봅니다. 아무리 급해도 그렇지.

○노종면 위원 통합된 안은 이미 들어가 있는 거고요. 거기에 추가 의견을 지금 드리는 거예요.

○소위원장 김현 잠깐만, 지금 속기를 못 할 것 같아요, 여러분들이 한꺼번에 얘기를 해 가지고.

○최형두 위원 이렇게 되면 우리는…… 논의를 이렇게 하면 안 됩니다.

○신성범 위원 더 할 수 없어, 안 돼, 하지 마.

○최형두 위원 논의를 더 진행할 수가 없어요. 단일안을 정리해서……

○신성범 위원 가져와서 다시 해.

○최형두 위원 다시 정부의 의견 그다음에 국회 전문위원의 의견 그리고 각 당의 의견을 봐야지, 지금 우리는 이 조문을 이렇게 이야기했는데 이 조문 정의는 이렇게 바뀔니다……

○소위원장 김현 아니, 기본적으로 이 안에 대해서 야당의 입장은 하지 말자는 거잖아요, 뭘 가져오더라도. 하자는 게 아니잖아요.

(일부 위원 퇴장)

나가시는 거예요, 지금?

○노종면 위원 아니, 왜 그러세요?

○최형두 위원 논의를 진행할 수 없어요. 정리된 안을 가져오세요. 지난번 방미통위 법안처럼—그때 우리도 반대했지만—그래도 단일한 안이 있으니까 반대할 논거가 분명한데 이걸 뭘 반대해야 될지……

○노종면 위원 아니, 그때도 안 가져오고 다른 의견들을 구두로 이렇게 냈어요.

○최형두 위원 어떻게 하시겠습니까?

○소위원장 김현 논의하는데 왜 나가세요, 갑자기?

○최형두 위원 지금 새로운 안을……

○소위원장 김현 준비하러 갔고 준비하러 간 사이에 논의를 하고……

○노종면 위원 그러면 제가 새로운 안을 내면 안 된다는 거잖아요, 그 논리면. 이게 최종안이고……

○최형두 위원 아니지요.

○소위원장 김현 아니, 잠깐만요.

○최형두 위원 최종 단일한 안을 준비해 와서 해야지. 지금 검토보고는 각자 안에 대한 검토보고를 하고 있고 거기에 대한 의견을 이야기하는데 중간에 딱……

○소위원장 김현 그래서 안을 가져와서 논의하자고 해서 하러 간 사이에 논의하면서, 오면 또 논의하면 되잖아요, 시간을 절약하기 위해서.

그런데 지금 나가신 거는 무슨 의미예요, 최형두 간사님?

○최형두 위원 지금 이런 식으로 논의할 수 없다는 이야기예요. 그러니까 단일안을 가져오셔서 다시 검토하고 다시 하자는 이야기예요.

○노종면 위원 아니, 단일안은 여기 있어요. 최민희 의원안이 단일안이에요.

○최형두 위원 그것을 우리가 봤어요, 단일안을 지금? 그러면 최민희 의원안으로 하자고 해서…… 지난번의 방미통위 법안은 다른 위원도 있었지만 단일안을 해 가지고 단일안을 가져왔잖아요.

○소위원장 김현 그것도 지금 거절, 아니 그 논의도 거부했어요. 거부한 거니까 똑같은 형태예요. 지금 이 얘기는……

○최형두 위원 아니지요. 지금 검토보고 하는 게 각 의원의 각 항에 대한 검토보고인데 그게 아무 의미가 없다는 거 아닙니까?

○소위원장 김현 아니, 그걸 하고 그다음에 단일안에 대해서 논의한다……

○최형두 위원 저희들은 이런 논의 진행에 대해서 동의할 수 없습니다.

○노종면 위원 일단 민주당의 당론 법안은 존재하지 않습니다. 그러니 다양한 의원님들 안을 안 올릴 수가 없잖아요. 그중에서 실질적으로 우리가 특위를 거쳐서 만든 안, 그걸 단일안이라고 말씀하시면 맞는데 그게 이미 이 자료에 들어와 있습니다. 여기서 미세 수정되는 부분을 제가 구두로 의견을……

○최형두 위원 그게 어느 안인데요, 그게?

○노종면 위원 그게 여기 최민희 의원안이라니까요.

○소위원장 김현 최민희 의원안이에요. ‘허위조작’과 ‘허위조작정보’가 혼선이 있다 하니까 허위조작은 빼고 허위조작정보라고 한 거예요.

○노종면 위원 거기에 대한 수정의견을 지금 내는 거예요.

○최형두 위원 그렇게 하면, 만일 그렇게 민주당안이 조정됐으면 정부나 다음에 전문위

원실이나 우리 위원들도 각 의원들의 조항에 대한 문제점 검토 이런 걸 할 필요가 없지요. 왜냐하면 최민희 의원이 단일안이다 그래서 그걸로 주로 검토하자고 하든가 이렇게 해야지 그것을……

○소위원장 김현 그래서 지금 그렇게 하고 있는 거잖아요, 진행을.

○최형두 위원 지금 그렇게 안 했던 거 아닙니까? 다른 안 다 검토하고 있다가…… 그래서 우리는 이런 진행에 동의할 수가 없습니다.

○소위원장 김현 아니, 그래서 잠깐만요. 첫 번째에서 그렇게 동의할 수가 없어서 쟁점별로 수석전문위원이 보고토록 해서 그 논의를 하고 있는 거잖아요.

○최형두 위원 아니, 그런데 지금 보니까……

○소위원장 김현 그런데 쟁점이 허위조작정보다, 불법정보다 이 정의를……

○최형두 위원 조항을 새로 바꾼 걸 또 가지고 있지 않습니까, 지금? 그리고 새로운 안 이 있다면서요, 단일안이.

○소위원장 김현 그래서 허위조작에 대한 얘기……

○노종면 위원 수정의견을 지금 내는 거예요. 어차피 여기서 또 수정될 수 있으니……

○소위원장 김현 수정의견을 낸 것을……

○이해민 위원 저도 의견을……

○소위원장 김현 아니, 잠깐만 기다리세요.

수정의견을 낸 것을 정리된 안으로 가져오라는 거잖아요, 지금.

○최형두 위원 그걸 가져와서 그걸 검토를 하고 회의를 했어야지요.

○소위원장 김현 아니, 그러니까 다른 논의를 할 수 있는 거예요, 다른 논의를. 다른 논의들을 못 하게 지금 막는 거잖아요.

○노종면 위원 2~3개 조항밖에 안 돼요.

○소위원장 김현 얘기하십시오, 이해민 위원님.

○최형두 위원 위원님 이야기하시지요.

○이해민 위원 저는 민주당에서 언론특위 만들어서 굉장히 열심히 오랫동안 논의해 온 것에 대해서는 인지하고 있습니다. 그렇기 때문에 더더욱 저는 좀 더 꼼꼼히 볼 필요가 있다는 생각을, 사실 준비 되게 많이 해 왔는데요. 지금 이 상태로 제가 편안할 만큼 꼼꼼하게 볼 수 있는 상태는 아니라고 판단이 돼서 저는 오늘 소위를 진행하는 것은 무리가 있다 이 의견을 드리고 싶습니다.

○최형두 위원 예, 그렇습니다.

그래서 저희 4명과 이해민 위원이 그렇다면 오늘 논의는 중단하고 새로운 단일안으로 검토를 시작하시는 게 좋을 것 같습니다.

이석하겠습니다.

○소위원장 김현 정회를 하겠습니다.

(18시06분 회의중지)

(20시37분 계속개의)

○소위원장 김현 의석을 정돈해 주시기 바랍니다.

회의를 속개하겠습니다.

○노종면 위원 의사진행발언 있습니다.

○소위원장 김현 노종면 위원님.

○노종면 위원 아까 앞서 회의에서 얘기된 민주당 단일안의 개념이 민주당 언론특위에 서 조정된 최민희 의원 대표발의안이라고 얘기했음에도 불구하고 야당 간사께서 언론에 도 그렇고 외부로 공표하는 그런 본인의 입장 표명을 통해서 민주당 차원의 단일안이 없다 이렇게 얘기하는데, 민주당 차원의 단일안은 소위에서 논의를 통해서 정하는 것이고 특위안을 바탕으로 해서 수정된 특위안을 심도 있게 논의는 할 수 있다 이런 입장임을 아까 회의에서도 분명히 밝혔잖아요. 그래서 제가 볼 때는 그냥 트집 잡아서 논의를 지체시키겠다 그런 의도로 봐서 빨리 회의가 진행될 수 있도록 위원장님께 당부드립니다.

○소위원장 김현 혹시 더 얘기하실 분 없으시지요?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

진행해 주세요.

(자료를 들어 보이며)

이것 보셨지요, 민주당 정리안? 수정안? 이것 뭐라고 해야 돼요?

○노종면 위원 민주당 특위안이지요, 특위안.

○소위원장 김현 아니아니, 수정안이지요.

○노종면 위원 최민희 의원안의 수정안인 거지요.

○소위원장 김현 그러니까 최민희 의원의 대표발의안 11항에 대해서 민주당안으로 정리를, 수정으로 하면 되지요. 최민희 의원안은 내부적으로 우리가 대표발의한 거지만, 최민희 의원 대표발의인데 이건 우리 당 연개특위의 내용이고 어쨌든 대외적으로 민주당안은 이 안인 거예요. 그러면 그다음 절차를 수석전문위원이 얘기를 한번 해 보시지요.

○수석전문위원 이복우 이게 전에도 한 번 이런 일이 있었는데요.

○소위원장 김현 방미특위 할 때도 그랬고 방송법……

○수석전문위원 이복우 예. 그때는 그래도 첫날 논의 안 하시고 다음 날 야당 간사께서 그러면 사실상 민주당안으로 조문별로 해야 될 얘기들을 취합한 형태로 의견을 제시한 걸 논의하면 된다고 그래서 논의했던 건데……

오늘은 이렇습니다. 방금 노종면 위원님 말씀하신 대로 그 안에 대해서, 노종면 위원님께서 말씀하신 안으로 채택해 가면서 하면 이 안의 원하는 방향을 사실상 수정안의 형태로 반영할 수 있는 건데, 오늘 소위원회에 회부되어서 심사 테이블에 올라왔던 안건은 다른 여러 의원안들을 다 심사해야 되기 때문에 아마 국힘 위원님 입장에서는 그렇게 얘기했던 것 같은데요.

○소위원장 김현 그러니까요, 그거는 일단 정리가 됐고요. 그래서 제가 민주당안으로 가져온 거잖아요.

○수석전문위원 이복우 물론 이렇게 논의하셔도 됩니다. 논의하셔도 되는데, 제가 거듭 말씀드린 것처럼 저희의 원래 임무는 소위에 회부돼서 심사 테이블로 올라온 안건을 가지고 저희들은 지원을 해 드리는 건데 제가 만약에 이것 하면 위원님들께서 이 의견을 주시면 되는 거지요. 그게 원칙은 맞는데 순서는……

○소위원장 김현 그래서 그걸 다 축조심의를 한 걸로 하고요. 그걸 가지고 얘기하지는 않겠다는 거지요, 그 부분에 대해서. 왜냐하면 그걸 해 본들 마지막 안, 오늘 최종안으로 우리가 표결을 할 거기 때문에 그 논의가 시간을 절약하는 의미로 별 의미가 없다.

○수석전문위원 이복우 맞습니다. 그 말씀 맞습니다. 맞는데, 지금 표결이 안 돼 가지고……

○소위원장 김현 두 번째는 국민의힘의 정보통신망법에 관련된 허위조작정보 근절법에 의견이 있다면 그걸 같이 놓고 심사하는 건데 그게 없는 거예요. 없는 것이기 때문에 민주당안을 가지고 가부를 정하면 된다는 거고 저희는 논의해서 이 안을 낸 거니까 절차를 밟으면 되지 않을까 싶은 거지요.

○수석전문위원 이복우 그 말씀이 맞는데, 지금 가부가 결정이 안 됩니다, 정족수 때문에.

○소위원장 김현 아니……

○노종면 위원 그래서 실질적인 의미에서 야당 위원들이 공식적으로 요구했잖아요. 다양하게 산재돼 있는 다수의 법안들을 민주당의 하나의 단일안으로 통합해 와라, 이 요구를 다 있는 데서 공식적으로 쫓고 우리가 그렇게 하겠다고 했고 지금 그렇게 만들어 온 안이기 때문에 이걸 가지고 이후 논의에 그걸로 삼아도 되고. 만약에 절차상 조금 미비하다면 우리가 사전에 논의는 다 하고 왔기 때문에 빠르게, 원래 최민희 의원안을 수정하는 절차를, 우리가 의견 내고 동의하고 해서 우리의 안을 수정하는 그런 단계가 필요하면 하면 될 거고요. 어떻게 하면 되는지 판단해 주세요.

○소위원장 김현 그렇게 되면 이걸 폐기하는 거예요, 최민희 안은.

○한민수 위원 그러면……

○소위원장 김현 얘기하세요.

○한민수 위원 지금 수석전문위원이 얘기했듯이 그걸 만드는, 이걸 뭐라고 합니까? 우리 위원회안이라고 합니까, 소위 위원회안?

○수석전문위원 이복우 예, 소위원회에 회부된 안.

○한민수 위원 이런 작업이 필요하다는 말씀이세요, 지금?

○수석전문위원 이복우 원칙은 그런데 이 안을 놓고 보면 예를 들면 여기에 다른 의원님들 안에 다뤄야 될 내용 중에 최민희 의원안 이외의 안들은 논의도 안 해 보고, 사실상 해 보지 않게 되는 문제가 발생하지 않습니까?

그러니까 예를 들면 양부남 의원안이든 전용기 의원안이든 이 안에 대해서 논의조차 하지 않게 되는 거는 우리 위원회 전체회의에서 소위로 회부해서 심사하라고 의사일정에 잡았던 안을 논의도 하지 않게 되는 문제가 발생하는 측면이 있고요.

○노종면 위원 그거는 우리가 그 단계를 사전적으로 밟아 왔다는 말씀을 드리는 거예요. 내부 논의를 통해서 이렇게 조정해 왔다는 거지요.

○수석전문위원 이복우 그 말씀이 맞습니다. 당연히 맞는데, 국회법상 소위원회라는 회의체 기구에서 논의된 게 아니기 때문에 저희들은 그게 좀 조심스럽고요. 다만 저번에 방미통위 설치법 했던 거는 그래도 야당 위원이 참석해 가지고 민주당안을 들고 와라……

○소위원장 김현 오늘 정리하겠다는 게 아니고요.

○수석전문위원 이복우 논의만 하시면 됩니다.

○한민수 위원 그러니까 오늘은 이 민주당안을 논의해서 왔으니까 이것을 올리는 절차 이걸 하자는 얘기입니다, 야당 위원들이 없으니까.

○소위원장 김현 그렇지요.

○노종면 위원 그러니까 민주당안 열몇 개를 단순화하겠다는 거예요.

○수석전문위원 이복우 저도 충분히 이해하는데요. 어차피 이 안으로 논의가 모아질 거라고 저희들 충분히 예견이 가능하고 그렇지만 적어도 우리 법안심사소위원회라는 위원회에서 의결 과정을 거쳐서 민주당안으로 보이는 이 수정안이 채택이 돼야 되는데 지금 현재는 그 의결을 할 수가 없지 않습니까, 지금 현재 정족수상은.

○한민수 위원 지금 의결한다는 얘기는 아니고요.

○수석전문위원 이복우 논의만 할 수 있는 건데…… 그렇습니다.

○소위원장 김현 아까 얘기가 그거잖아요, 13개가 복잡하게 있고 그거를 논의해 본들 민주당안으로 정리해서 가져올 텐데…… 민주당안을 가져오라고 그래서 우리가 야당의 요구대로 한 거예요.

○노종면 위원 그러니까 발의돼 있는 안들이 지금 상태에서 없어지는 건 아니고요. 어차피 이 회의 자료는 남아 있는 거고요. 그런데 아까 이 별지를 만들어 주신 것처럼, 이게 새로운 별지가 되는 거지요.

○수석전문위원 이복우 그렇습니다.

○노종면 위원 그러니까 이걸 가지고 논의하시면서 양부남 의원 얘기를 누군가가 해도 되는 거고. 그런데 우리는 사전적으로 다른 의원님들 법안하고 민주당 법안은 다 통합해서 이걸로 갖고 왔기 때문에 우리는 논의 과정에서 이쪽으로 단순화할 거고. 그런데 예상컨대 국민의힘도 그렇게 단순하게 회의를 하자고 요구하셨기 때문에 그렇게 할 것 같아요. 제가 볼 때는 절차상 문제는 없을 것 같은데 조심스러워하시니까 그러면 혹시 필요한 단계가 있는지 여쭙보는 거예요.

○수석전문위원 이복우 그래서 지금 최민희 의원안을 중심으로 하시면 최민희 의원안이 수정되는 게, 여기 계신 위원님들의 중지를 모아서 그렇게 제안한다까지는 위원님께서 하시면 됩니다.

○노종면 위원 예, 그렇게 하도록 할게요.

○수석전문위원 이복우 그렇게 해서 기록에 남겨 두기 위해서 그렇게 하시는 거고……

○노종면 위원 빠르게 그렇게 이제 넘어가시지요.

○수석전문위원 이복우 제일 빨리 하는 방법은 그렇게 하시면 됩니다.

○소위원장 김현 그러니까 그 얘기는 이미 했는데? 최민희 의원안을 폐기하는 건가요, 그럼?

○노종면 위원 형식적으로 제가 얘기를……

○소위원장 김현 예, 하세요.

○수석전문위원 이복우 이렇게 수정해 보자라고 의견을 제기하는 것만 남기는 거죠.

○소위원장 김현 잠깐만, 노종면 위원이 다 얘기할지 아니면 의견이 있는 위원이 있으면 얘기하고 종합해도 되고 방법을…… 혹시 의견 있으신 위원들 얘기를 해 주세요.

○한민수 위원 그러면 일단 논의를 우리가 했으니깐요 노 위원이 하는 걸로 하시지요.

○소위원장 김현 예, 그럼 노종면 위원이 하세요.

○노종면 위원 일단 빠르게 일람을 하고 그렇게 진행하겠습니다.

지금 배포된 민주당 수정안이라고 돼 있는 자료를 봐 주시고요.

4페이지에 보면 제44조의7(불법정보의 유통금지 등) 1항의 2호는 개정안하고 똑같고요. 2의2호가 맨 오른쪽에 있는 부분으로 조금 더 보강됩니다. 그래서 이렇게 바뀌는 것이고.

2항이 허위조작정보에 대한 정의인데 아까 앞서서 설명했기 때문에 이거는 넘어가도록 하겠습니다.

3항은 방송미디어통신위원회 심의위원회의 심의 대상을 규정한 것입니다. 내용상으로는 중앙에 있는 최민희 의원안하고 다르지는 않아요. 다만 표기하는 방법에 괄호를 집어넣어서, 제2의2 이렇게 가지를 친 것들을 괄호 안에 포함시키는 방식으로 기술 방식을 바꾼 것에 불과합니다.

그다음에 7페이지에 보면 6항에서는 심의 대상을 정하는 건데 1항의 각 호, 그러니까 불법정보에 각 호가 들어가는 것은 지금 현행하고 같아요. 그런데 2항에서 허위조작정보가 추가되면서, 원래 최민희 의원안에는 2항 허위조작정보도 심의 대상으로 넣는 것으로 했는데 그게 심의에 주관적인 판단이 개입할 여지가 있다고 판단해서 그걸 빼기로 한 겁니다. 그래서 불법정보 각 호만 심의 대상으로 삼는다는 내용입니다. 그렇게 정정하고요.

제44조의10(손해배상)과 관련해서 몇 가지 수정되는 부분이 있는데요. 3항에 보면 소위 말하는 징벌적 손해의 요건이 기존 항과 수정한 항이 거의 같아요. 다만 아까 유통금지 정의 부분에서, 허위조작정보 정의 부분에서 규율한 방식을 손해배상 규정에서도 일관되게 가져온 겁니다, 1·2·3호로. 정의 규정에서 기술한 구성요건이 여기 들어오도록 그렇게 통일성을 기했다라는 측면이고요. 내용은 대동소이하고요.

4항에서 배상액을 정할 때 고려할 요인으로서 1호부터 7호까지를 고려하자 이렇게 제안된 거고요.

그리고 4·5·6항의 항 체계가 바뀌는 겁니다. 5항은 이른바 최초 발화자 책임을 규정한 것입니다. 그러니까 정보통신망을 통해서 유통시키지 않았지만 사후적으로 그것이 유통되어서 허위조작정보 유통에 손해를 발생시켰을 때, 그것으로 인정됐을 때는 그 원인을 제공한 최초 발화자도 동일한 책임을 진다 이런 측면입니다.

그러니까 예를 들어서 국회의원이 기자회견을 하면—상임위에서 하는 것은 대상이 안 되지만—외부에서 기자회견을 하면 그것이 당연히 유튜브를 통해서 보도 또는 중계될 것을 알았을 것이고 그 내용이 허위조작정보여서 손해를 일으키면 그에 대한 책임을 동일하게 진다 이런 내용입니다.

그리고 입증책임의 전환을 제44조의11에……

○한민수 위원 이 조항은 삭제하는……

○노종면 위원 아니요, 이걸……

○수석전문위원 이복우 5항으로 합쳤다 이거지요.

○한민수 위원 10페이지 얘기하는 거 아닙니까? 그렇잖아요.

○노종면 위원 그렇지요. 최초 발화자는 10페이지의 4항에 규정돼 있는데 이것을 삭제하기로 하고요. 그다음에 5항의 내용은 공익적 목적의 정보유통에 대해서 보호하는 규정을 조금 더 두텁게 문장을 보강한 내용입니다.

다음에 제44조의11(입증책임의 전환)은 애초 최민희 의원님 법안에서는 ‘타인을 해할 의도의 추정’으로 돼 있습니다. 이게 실질적인 내용은 같아요. 해할 의도가 추정되면 당

연히 추정되는 자가 아님을 입증해야 되는 것이기 때문에 입증책임이 전환되는 것인데, ‘입증책임의 전환’이라는 좀 더 가치중립적인 표현을 쓰기로 하고 그에 맞게 문장을 바꾼 겁니다. 그리고 그 호의 내용도 원래 최민희 의원 법안에는 8개의 호로 돼 있는데 이 8개의 호 가운데 4호를 빼고 또 8호를 빼서 번호를 재조정해서 6개의 호만 남기는 것으로 그렇게 조정했습니다.

제44조의12(전략적 봉쇄소송 방지에 관한 특칙)도 내용은 대동소이하지만 표현을 조금 더 전략적 봉쇄소송의 피해를 입을 것으로 보이는 청구 대상자들을 보호하는 쪽으로, 예를 들면 ‘현저하게 과다한 액수를 청구하여’ 이런 식으로 문구를 조금 더 명확히 하기로 했습니다.

14페이지 맨 오른쪽 3항에 보면 90일 이내에 결정하도록, 신속하게 결정하라는 것 외에 법률에 넣어서 나중에 규칙에서 하도록 하지 않고 이렇게 당겨왔다는 거고요.

그다음에 다른 부분들도 내용을 좀 더 명확히 하는 것에 불과한데 특별히 내용이 달라지는 것은……

이거는 저희가 자료를 수정할 텐데요 15페이지 중간 6항에 있는 내용은 유지됩니다, 민주당안에. 그런데 여기 지금 실수로 누락이 돼 있고요.

그다음에 또 하나 마지막 10항으로 전략적 봉쇄소송이 인정될 경우에는 역손배를 법원이 판단할 수 있습니다. 그러니까 청구한 자에게 오히려 손해배상을 물리도록 하는 그 조항이 추가돼 있습니다. 그거는 문구 조정해 가지고 다시 공유를 드리겠습니다.

다시 정리하겠습니다.

15페이지 중앙에 있는 6항은 유지가 되고요. 16페이지 제44조의12의 맨 마지막 항으로 전략적 봉쇄소송이 인정될 경우에는 소송을 건 자에게도 재판부의 판단으로 손해배상을 물릴 수 있도록 하는 규정이 들어갑니다.

쭉 넘어갑니다.

이하는 다 동일합니다.

이상입니다.

○소위원장 김현 의견 있으신 분 말씀해 주시기 바랍니다.

○이훈기 위원 제44조의11 관련해서 제가 보기에 외부에서는 취재원 보호와 공익 제보를 위축시키고 고발·탐사보도 등을 저해할 우려가 있다는 의견이 상당히 있어요. 그래서 이 부분은 삭제하거나 신중하게 반영해야 되지 않나 싶습니다.

이상입니다.

○소위원장 김현 타인을 해할 의도의 추정 얘기하는 거지요, 그 전체?

○이훈기 위원 예, 입증책임의 전환.

○소위원장 김현 그러니까 전체 항목이 다 그렇게 되기 때문에 조정하자라는 의견이지요?

또 의견 있으신 분?

아까 김장겸 의원이 제출한 법안이 누락됐다는 얘기 있었잖아요, 수석전문위원님?

○수석전문위원 이복우 예.

○소위원장 김현 그거는 어떤 식으로 처리할 수 있습니까?

○수석전문위원 이복우 그 법안은 아마, 국내대리인 지정을 별도로 담은 법안이 들어와

있는데 만약에 이 법안이 이렇게 처리되면 그 법안은 그냥 우리 위원회에 계류된 상태로 계속 남는 겁니다.

○소위원장 김현 함께 논의하지 않은 것에 대한 문제 제기를 하는 거거든요.

○수석전문위원 이복우 그렇지요. 김장겸 위원 입장에서는 국내대리인 지정에 관한 별도의 법안을 냈던 내용들이 내 거는 다루어지지 않았다, 여기 최민희 의원안에는 통합적으로 들어와 있는데 왜 다루지 않느냐라는 취지인데요. 저희들 오늘 다루는 건 허위조작 정보 때문에 올린 거니까……

○소위원장 김현 그러면 예를 들어서 아까 얘기했던 그 열세 가지 법안 중에 최민희 의원만 들어가 있는 것을 포함시켜서 기록으로 남길 수는 없나요? 그 방법은 없나요?

○수석전문위원 이복우 오늘 지금 의결이 될 수가 없고요.

○소위원장 김현 아니, 오늘 하겠다는 게 아니라 나중에 포함시킨 것을 기록으로 남겨서…… 어차피 그거는 심의가 빠진 거잖아요.

○수석전문위원 이복우 그렇습니다.

○소위원장 김현 그러니까 13개가 아니라 14개가 되는 거지요.

○수석전문위원 이복우 그러면 이 소위원회가 여전히 유효하니까 그 법안을 소위원회에 회부를 해 가지고 안건으로 올린 다음에 이 안건과 한꺼번에 처리하는 걸로 하면 됩니다.

○소위원장 김현 예, 그렇게 만들어 주시라고요.

○수석전문위원 이복우 의결한다고 그러면. 그런데 지금 의결이 안 되니까 어떻게 될지……

○소위원장 김현 의결은 안 하는 건데 아까 얘기했던 걸 반영시켜서 소화를 하자는 의미로 제가 말씀드린 거예요. 김장겸 위원은 지난번에도 그 부분을 되게 크게 비중을 두고 다뤘어요. 본인이 발의한 법안이 논의가 안 됐다 또는 빠졌다 이거에 대해서 얘기를 하셨으니까요.

○노종면 위원 제32조의5잖아요?

○수석전문위원 이복우 예, 그렇습니다.

○노종면 위원 어차피 최민희 의원님도 여기에 개정안을 냈으니까 같이 심의하면 되는 거 아니에요, 그 법을 갖고 와서?

○소위원장 김현 아니, 그러니까 우리가 지금……

○수석전문위원 이복우 같이 심의하기 위해서 소위에 회부해 안건에 올려야 되는 거지요.

○노종면 위원 아직 안 돼 있어요? 그건 하자고 하면 다 동의하실 거 아니에요?

○수석전문위원 이복우 안건 올리는 건 소위원장님 권한이시니까요.

○소위원장 김현 예, 그럼 올리세요.

○노종면 위원 올려서 다음에 소위에서 같이 심의하면 되지요?

○수석전문위원 이복우 예, 그러면 이 조문하고 같이 대안에 녹습니다.

○노종면 위원 그렇지요? 그렇게 하면 되실 텐데.

○한민수 위원 그러면 될 것 같아요. 그걸 자꾸 얘기하니까……

○소위원장 김현 예, 얘기하니까 반영하라고……

또 얘기할 게 있습니까?

○**노종면 위원** 입증책임 전환 관련해서 저도 의견 내면 언론계의 우려는 충분히 이해가 되는데 입증책임의 전환 또는 어떤 목적성을 추정하는 요건이 없는 법제인 경우에 실효성이 매우 떨어지는 문제들이 있습니다.

개인정보 보호법을 예로 들자면 그 법이 실행된 지 10년입니다. 올해로 만 10년인데 입증책임, 입증할 수가 없어요. 그래서 징벌적 손해 대상으로 인정된 사례가 단 1건도 없습니다. 그래서 뭔가 요건이 구체적으로 제시돼야 법원이 판단할 기준을 잡고 법원이 판단할 기준을 가질 때 비로소 징벌적 손해의 대상이 되는지 안 되는지를 판단하는데 지금처럼 그냥 모든 것을 다 법원이 알아서 판단케 하면, 그러니까 기준이 제시돼 있지 않으면 매우 실효성이 떨어지지 않을까라는 그런 우려를 하고요.

만약에 진짜 논의 끝에 다수가 입증책임 전환 요건을 빼자고 한다면 최소한 입증책임의 요건으로 규정된 내용들이 손해배상 산정의 기준으로라도 반영이 돼서 법조문 어딘가에 이런 부분들은 기준이 될 수 있다라는 것을 남겨야 된다는 의견을 밝힙니다.

○**소위원장 김현** 어디에 들어가서 살릴 수 있을지 수석전문위원께서……

○**노종면 위원** 그것도 제가 의견을 드리면, 사실 입증책임 전환의 요건은 징벌적 손해 대상이 되느냐 안 되느냐를 판단하는 매우 중요한 기준입니다만 만약에 그것에 동의가 안 되는 상황이 된다면 제 기준으로는 대안으로, 어렵게 징벌적 손해의 요건을 만족한다고 법원이 판단했을 때 손해액을 손해 인정되는 1배에서부터 5배까지 정할 수 있잖아요. 그 손해배상의 규모를 배상액을 결정하는 기준으로라도 삼도록, 이미 손해배상 기준이 제44조의10 4항에 1호부터 7호까지 들어가 있습니다만 거기에 지금 입증책임 전환 요건들의 상당수가 들어가야 되지 않을까 그런 의견을 갖고 있습니다.

○**소위원장 김현** 또 얘기하실 위원님 있으신가요?

제14항부터 제27항까지는 오늘은 할 수가 없으니까요……

방미통위 전담대리께서는 혹시 추가로 하실 말씀……

○**방송미디어통신위원회사무처장전담직무대리 김영관** 지금 민주당 수정안 주신 부분 저희들이 검토해서 다음에 논의하실 때……

○**소위원장 김현** 검토를 오늘 중에 하셔야 될 것 같은데요. 다음이 내일일 것 같은데요.

○**방송미디어통신위원회사무처장전담직무대리 김영관** 예, 오늘 중으로 검토하겠습니다.

○**소위원장 김현** 예, 검토하시고요.

그러면 오늘 준비한 안건을 모두 심사하였습니다.

이상으로 오늘 회의를 마치도록 하겠습니다.

방미통위 사무처장전담직무대리를 비롯한 관계자 여러분, 수고 많으셨습니다.

위원님들과 보좌 직원님들, 수석전문위원을 비롯한 과방위 직원, 속기 직원 여러분 수고하셨습니다.

오늘 회의를 이상으로 마치겠습니다.

산회를 선포합니다.

(21시03분 산회)

○출석 위원(10인)

김장겸 김 현 노종면 신성범 이상휘 이정현 이해민 이훈기 최형두 한민수

○출석 전문위원 및 입법심의관

수석전문위원 이복우

입법심의관 이재운

○정부측 및 기타 참석자

방송미디어통신위원회

사무처장전담직무대리 김영관

방송통신이용자정책국장 신영규